

北京市第一中级人民法院经审理认为：《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十七条规定：“人民法院裁定拍卖成交或者以流拍的财产抵债后，除有依法不能移交的情形外，应当于裁定送达后十五日内，将拍卖的财产移交买受人或者承受人。被执行人或者第三人占有拍卖财产应当移交而拒不移交的，强制执行。”本案中，王某某起诉要求腾退案涉房屋，依据上述规定，该诉求属于强制执行程序应解决的问题，而其支付房屋占用费的诉讼请求亦可在房屋腾退后再行主张。故，一审法院裁定驳回王某某的起诉并无不当。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项、第一百七十八条规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原裁定。

【法官后语】

房屋权利人据生效裁判取得房屋权利后，因履行义务人或协助履行义务人未按生效裁判确定的时间向房屋权利人腾房，房屋权利人应通过何种途径对腾房前的损失进行救济？司法实践中存在三种不同观点：观点一认为，房屋权利人应在执行程序中主张。主要理由：根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十七条规定，履行义务人或协助履行义务人拒绝腾房的，房屋权利人应当申请强制执行，房屋权利人的损失是因履行义务人或协助履行义务人拒绝腾房造成的，也应一并在执行程序中解决。观点二认为，房屋权利人应另行起诉主张占有使用费。主要理由：占有使用费与腾房不属于同一法律关系，占有使用费实质是房屋权利人向占有人主张因占有房屋造成损失的赔偿，属于民事案件的受案范围，应另诉解决。观点三认为，房屋权利人待执行腾房后可另诉主张占有使用费。本案最终采取了这种观点，理由如下：

一、房屋权利人可通过迟延履行金而非占有使用费形式在执行程序中主张权利

生效裁判必须履行。履行义务人不履行义务，权利人可申请法院强制执行，并根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百零四条规定向被执行人

主张迟延履行金。迟延履行金既具有补偿性质，对权利人迟迟未获履行的损失进行补偿，也具有惩罚性质，不论权利人是否因迟延履行产生损失均可向被执行人主张迟延履行金。所以，在履行义务人或协助履行义务人未按生效裁判确定的时间履行腾房义务时，房屋权利人可以申请强制执行，并向被执行人或履行义务人主张迟延履行金。而腾房义务属于非金钱给付义务，未腾房必然给房屋权利人造成损失，按照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百零五条规定，房屋权利人可向被执行人或履行义务人主张双倍补偿受到的损失，损失标准为房屋的占有使用费。本案中，王某某依据生效裁判从李某处取得房屋所有权，但李某并未履行生效裁判，王某某有权申请强制执行，并在执行程序中以房屋占有使用费的二倍标准向李某主张迟延履行金。

二、房屋权利人亦可另行起诉向履行义务人或协助履行义务人主张占有使用费

房屋权利人因生效裁判取得的房屋权利属于物权，具有对世性。不论履行义务人或协助履行义务人在此之前基于何种原因占有房屋，亦不论其占有系合法还是非法，其自生效裁判确定的履行义务的起始之时起，即当然地负有向房屋权利人腾房的义务，即向房屋权利人转移房屋占有，否则就构成对房屋权利人物权的侵害。房屋权利人向房屋占有人主张占有使用费，就是向侵权人主张因物权受侵害造成的损失赔偿。因此，房屋权利人主张占有使用费具有侵权请求权基础。同时，不论因履行原生效裁判确定的义务是否实际上损害了占有人的合法权益，在其另行起诉主张房屋权利并得到法院支持前，占有人对于房屋的占有均无法律依据。履行义务人或协助履行义务人因占有房屋享有占有利益，且其占有因生效裁判而丧失占有依据，而房屋权利人却因此遭受损失，二者之间存在因果关系，房屋权利人据此可向履行义务人或协助履行义务人主张不当得利返还，即占有使用费。因此，房屋权利人主张占有使用费亦具有不当得利请求权基础。可见，房屋权利人另行起诉向履行义务人或协助履行义务人主张占有使用费，具有侵权和不当得利双重请求权基础，二者构成请求权上的竞合。该占有使用费涉及的法律关系与原生效裁判所涉的法律关系并非同一法

律关系，因此，占有使用费不能在执行程序中解决，只能另诉主张。但占有使用费与以占有使用费为标准主张的迟延履行金的目的是一致的，房屋权利人只能择一主张权利，房屋权利人在执行程序中未就迟延腾房向被执行人或履行义务人主张迟延履行金的，可另诉向履行义务人或协助履行义务人主张占有使用费。本案中，王某某既可以在执行程序中向李某主张迟延履行金，也可以向房屋实际占有使用人贾某某、李某甲另诉主张房屋占有使用费，但二者只能择一主张。

三、特殊情形下，房屋权利人另诉协助履行义务人支付占有使用费的权利受限

房屋权利人主张占有使用费的期间应自履行义务人或协助履行义务人应向房屋权利人转移房屋占有而未转移之时起，至履行义务人或协助履行义务人实际向房屋权利人转移占有之时止。司法实践中，当房屋权利人在执行腾房尚未完毕之前即另诉主张占有使用费时，法院一般对已经发生的占有使用费作出判决，或者判决至实际腾房之日止的占有使用费。但本案中，王某某与李某之间的执行案件的管辖法院为山西某法院，该执行案件正在办理过程中，案涉房屋占有终止时间尚未确定，房屋权利人的损失亦不确定并处于持续发生状态，且王某某在本案中未向法院提交证据证明其在前述执行案件中未向李某主张迟延履行金，其亦随时有在执行案件中向李某主张迟延履行金的可能性。此时，如在本案中对房屋权利人主张的已发生部分的占有使用费先行处理，后续因占有持续状态会不断产生新的诉讼，权利人可能就不同的占有期间向不同的主体主张不同性质的权利，甚至出现双重受偿的情形。另外，履行义务人李某与协助履行义务人贾某某、李某甲之间就给付王某某的迟延履行金或占有使用费的最终责任承担问题亦会产生新的诉讼，在前述各情形叠加之下径行先就本案作出实体判决，不利于各方之间的纠纷得以完全解决，更会给各方当事人平添不必要的诉累。因此，本案最终认为，从纠纷实质性化解角度来说，实际腾房前房屋权利人暂不宜另诉主张部分占有使用费，其应直接在执行程序中主张迟延履行金或者在腾房完毕后一次性另诉主张全部占有使用费。

涉建设工程排除妨害纠纷案件中责任主体的认定

—— 某某房地产开发有限公司诉江苏某某建设工程有限公司等排除妨害案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省威海市中级人民法院(2023)鲁10民终1162号民事判决书

2. 案由：排除妨害纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某某房地产开发有限公司(以下简称某房地产公司)

被告(被上诉人):江苏某某建设工程有限公司(以下简称某建工公司)、
秦某甲、秦某乙

被告(上诉人):某某建筑机械租赁有限公司(以下简称某甲租赁公司)

【基本案情】

某建工公司曾用名为某集团有限公司(以下简称某集团)。
2013年6月18日,某房地产公司与某集团签订建设工程施工合同,后签订《补充协议》,约定某集团系某房地产公司开发的某家园二期项目总包单位。关于工程具体施工人,某建工公司、秦某甲及秦某乙各执一词。后某房地产公司进行重整,某建工公司向某房地产公司管理人申报建设工程款债权9067955.72元并要求确认其享有某房地产公司已经抵顶工程款的56套房屋的所有权。2021年3月16日,某房地产公司管理人向某建工公司发出

通知限期拆除位于工地上的塔吊等设备。3月21日，因管理人未确认某建工公司申报债权，其不同意拆

一、物权保护纠纷

109

除。4月24日，某房地产公司管理人未通过某建工公司申报的债权审查。后 某建工公司向法院提起破产债权确认诉讼。因未依